

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 1751/2531

พนักงานอัยการจังหวัดชัยภูมิ

โจทก์

พันจ่าอากาศเอกประสิทธิ์ เสนาหาญ กับ

พวก

จำเลย

พันจ่าอากาศเอกประสิทธิ์ เสนาหาญ

จำเลยที่ 1

ผู้ยื่นคำร้อง

ป.วิ.อ. มาตรา 106, มาตรา 107, มาตรา 108

ความว่า จำเลยที่ 1 ขอให้ศาลสั่งปล่อยชั่วคราวในระหว่างฎีกาโดยผู้ขอประกัน
ได้เสนอบัญชีทรัพย์สินมาพร้อมคำร้องแล้ว

หมายเหตุ ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน จำเลยทั้งสองมีความผิดตามพระราช
บัญญัติจัดหางานและคุ้มครองคนหางาน พ.ศ. 2528 มาตรา 30, 82 ประมวลกฎหมาย
อาญา มาตรา 83 จำคุกคนละ 3 ปีและปรับคนละ 60,000 บาท จำเลยที่ 1 เคยต้อง
โทษจำคุกมาก่อนจึงไม่รอกการลงโทษให้ จำเลยทั้งสองได้ชำระเงินให้ผู้เสียหายเป็นที่
พอใจและให้การรับสารภาพเป็นประโยชน์แก่การพิจารณา ลดโทษให้กึ่งหนึ่งคงจำคุก
คนละ 1 ปี 6 เดือน และปรับคนละ 30,000 บาท ไม่ปรากฏว่าจำเลยที่ 2 เคยต้อง
โทษจำคุกมาก่อน โทษจำคุกสำหรับจำเลยที่ 2 เห็นสมควรรอไว้มีกำหนด 3 ปี ฯลฯ

จำเลยที่ 1 ฎีกา และยื่นคำร้องดังกล่าว (อันดับ 107, 108)

จำเลยที่ 1 เคยยื่นคำร้องขอให้ปล่อยชั่วคราวในระหว่างฎีกามาแล้วครั้งหนึ่ง ศาลฎีกามีคำสั่งให้ยกคำร้อง (อันดับ 106)

ศาลชั้นต้นอนุญาตให้ปล่อยจำเลยที่ 1 ชั่วคราว และในชั้นอุทธรณ์ศาลชั้นต้นตีราคาประกัน 200,000 บาท (อันดับ 62)

คำสั่ง

พิเคราะห์แล้ว ไม่มีเหตุสมควรให้ปล่อยจำเลยที่ 1 ชั่วคราวระหว่างฎีกา ให้ยกคำร้อง

พิเคราะห์แล้ว ไม่มีเหตุสมควรให้ปล่อยจำเลยที่ 1 ชั่วคราวระหว่างฎีกา ให้ยกคำร้อง

(เกียรติ จาตนิลพันธุ์-ดุสิต วราโห-เสริมพงศ์ วรยิ่งยง)

<u>แหล่งที่มา</u>	กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
<u>แผนก</u>	
<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u>	
<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>